



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 960 del 18/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 228 del 10/06/2026

PROPOSTA N. 1643 del 08/06/2026

OGGETTO: Determinazione a contrarre. PATTO TERRITORIALE LAMETINO DIGITAL LAND "PROGETTO SMART ARENA" CUP: C86G24000130001. Aggiudicazione in appalto Lotto 11. CIG: BB0501284F.Impegno somme

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visti:

-La Legge Regionale n. 42 del 2 agosto 2013, con la quale la LAMEZIAEUROPA S.p.A. è diventata una delle 8 società responsabili di Patti Territoriali formalmente riconosciuta dalla Regione Calabria quale "Agenzia di Sviluppo Locale";

-Il Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato i "Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese";

-Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2021 n. 232, con il quale sono stati stabiliti i contenuti, le modalità, i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei predetti progetti pilota, nonché la disciplina per l'attuazione della nuova misura;

-La Delibera del C.d.A. del 01.12.2021, con la quale LAMEZIAEUROPA S.p.A. ha deliberato di presentare domanda di partecipazione al Bando di cui al Decreto del M.I.S.E. del 30.07.2021, individuando per la preselezione degli interventi da promuovere i seguenti ambiti tematici:

"Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne", quale ambito tematico con cui devono essere coerenti i singoli interventi pubblici;

"Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata" quale ambito tematico con cui devono essere coerenti i singoli interventi imprenditoriali presentati;

-Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "SMART ARENA" redatto dal SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE del Comune di Lamezia Terme e dalla LAMEZIAEUROPA S.P.A. approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 07.02.2022, al quale hanno altresì aderito i Comuni di Carlopoli, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Maida, Martirano,

Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta e Soveria Mannelli;

-Il Decreto del Direttore Generale del DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DIVISIONE VIII – Interventi per lo Sviluppo Locale - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 13 aprile 2023, di approvazione della graduatoria definitiva con i punteggi attribuiti ai progetti pilota, stilata dalla Commissione nella riunione del 22 marzo 2023, allegata al decreto stesso come adeguata con decreto direttoriale 27 novembre 2023;

-Il Decreto del Direttore Generale del DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DIVISIONE VIII – Interventi per lo Sviluppo Locale - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 19 aprile 2024, di assegnazione definitiva al Soggetto Responsabile LAMEZIAEUROPA S.P.A. di euro 9.496.308,69 a titolo di contributo destinato ai soggetti beneficiari per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali e pubbliche del progetto pilota denominato "SMART ARENA", di cui euro 7.500.000,00 di esclusivo utilizzo per iniziative pubbliche, precisando l'obbligo del soggetto beneficiario a realizzare il progetto pilota entro il 31 dicembre 2026.

Ribadito:

-Che il patto territoriale lametino LAMETINO DIGITAL LAND è un progetto pubblico costituito da una serie di interventi infrastrutturali materiali e immateriali finalizzati a contribuire a realizzare un ECOSISTEMA DIGITALE per migliorare la competitività del sistema territoriale lametino ed una infrastruttura digitale che metta in rete in maniera permanente le istituzioni locali, il mondo delle imprese e delle associazioni che operano sul territorio area di Patto.

-Che gli interventi previsti nell'ambito delle macro aree individuate Rete Digitale, Smart District, Smart Mobility, Controllo Tutela Ambiente e Valorizzazione Territorio, riguarderanno la realizzazione di sale Giunta o Consiglio multimediali con servizi digitali annessi, Totem con assistente virtuale AI, infrastruttura wi fi pubblica, Sala Master di coordinamento Control Room da istituire presso il Centro Servizi per le Imprese Lameziaeuropa, Piazze Smart, Servizi digitali, maxi schermi, videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree PIP, piattaforma digitale unitaria Lametino Digital Tour per mappatura e promozione digitale delle bellezze artistiche, culturali, paesaggistiche, storiche del territorio lametino con relativo ambiente immersivo digitale presso aeroporto internazionale di Lamezia Terme, digital control car elettrica con allestimento di bordo attrezzature per pronto intervento.

Richiamate le Determine Dirigenziali n. 251 del 20.09.2024, n. 302 del 24.10.2024 e n. 413 del 30.12.2024 con le quali si approvavano le schede progetto pervenute dai ventuno Comuni aderenti al Patto Territoriale.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale RS n. N. 165 del 05/05/2025 , RG 657 del 08/05/2025 con la quale è stato disposto di aggiudicare l'affidamento dei servizi tecnici di redazione del Progetto Esecutivo, della Direzione dell'Esecuzione e dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori inerenti il progetto "LAMETINO DIGITAL LAND-SMART ARENA" all'operatore economico LM2 SNC DI TARANTO LUIGI & C. – STP Partita IVA03299830780, con sede in Cosenza che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio per un compenso pari ad € 130.000,00, oltre € 5.200,00 per oneri contributivi, oltre € 29.744,00 per oneri IVA, per complessivi € 164.944,00 CUP: C86G24000130001; CIG: B5E30AA802; CUI: F00301390795202500001;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 16/02/2026 con la quale è stato disposto di approvare il progetto esecutivo relativo al PATTO TERRITORIALE LAMETINO - contributo destinato ai soggetti beneficiari per la realizzazione delle iniziative pubbliche del progetto pilota denominato SMART ARENA redatto dall'operatore economico LM2 SNC DI TARANTO LUIGI & C, CUP: C86G24000130001, acquisito con prot. n. 11278 del 05/02/2026, costituito da n. 12 Lotti e conservato agli atti del Settore;

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dal quale si evince che le somme afferenti il progetto di che trattasi, pari ad € 7.500.000,00 trovano copertura nel capitolo di Bilancio n. 4589; piano dei conti 2.02.01.09.009;

Richiamato il Piano Triennale dei Servizi di cui all'art. 37 del D.lgs n.36/2023, dal quale si evince che il codice CUI del progetto di che trattasi è il seguente: F00301390795202500001;

Precisato che in data 10/04/2026 a mezzo prot. n. 31363 il Settore competente ha trasmesso alla CUC di Reggio Calabria la documentazione preliminare ai fini della predisposizione del/dei bando/i di gara (totale n. 12 Lotti);

Visto il riscontro trasmesso dalla CUC in data 20/04/2026 con la quale preliminarmente si indica che i Lotto 11 ricade nella fattispecie prevista dall'art. 14 comma 11 del D.Lgs 36/2023 (poiché di importo inferiore ad 80.000 €), per cui dovrebbe rimanere nella discrezionalità del Settore Patrimonio del Comune di Lamezia Terme;

Dato atto che con l'Atto del Presidente n. 2390 dell'8 ottobre 2025 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato alle stazioni appaltanti: la possibilità di suddividere un appalto in lotti funzionali e i limiti imposti dall'ordinamento per evitare che tale scelta si traduca in un artificioso frazionamento dell'intervento; Per delineare i confini dell'operatività dei lotti funzionali, l'ANAC si è richiamata alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera s), dell'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023.

Dato atto che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di Opere di adeguamento in falegnameria per beni pre-esistenti - Lotto 11 compreso nell'intervento per la realizzazione delle iniziative pubbliche del progetto pilota denominato "SMART ARENA" CUP: C86G24000130001;

Dato atto che, secondo disposizione dell'ANAC, l'intervento può essere qualificato come lotto funzionale in quanto in grado di assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla restante parte dell'opera.

Atteso

CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione. n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

CHE la sopra citata normativa in materia di acquisizione di beni e servizi trova nuovi termini e definizioni nel LIBRO I – PARTE II "DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI" di cui al D.Lgs 36/2023.

CHE il servizio dovrà svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi per i servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, di cui DM 11 ottobre 2017, G.U. n. 259 del 6 novembre 2017.

CHE l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CHE l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CHE, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

CHE, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

CHE l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire, nella fattispecie la realizzazione del progetto "LAMETINO DIGITAL LAND-SMART ARENA";

b) l'oggetto del contratto ovvero l'affidamento del servizio di Opere di adeguamento in falegnameria per beni pre-esistenti Lotto 11- compreso nell'intervento per la realizzazione delle iniziative pubbliche del progetto pilota denominato "SMART ARENA"- CPV 45421000-4 - Lavori di falegnameria;

c) l'importo dell'affidamento a base di gara, pari ad € 43.056,00 di cui costi della manodopera euro 13.455,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.794,00 ed oltre IVA 22% desunto dal combinato disposto dell'art. 41 comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.13 allo stesso Decreto.

d) la modalità di stipula del contratto mediante sottoscrizione di convenzione tra le parti;

e) l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

f) il termine per la conclusione del solo servizio di progettazione esecutiva è fissato in 105 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della convenzione, salvo motivate proroghe concesse dal RUP;

g) la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo;

h) l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

i) i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

j)la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, b) del D.lgs n. 36/2023;

k)che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

-nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di Garantire il rispetto del cronoprogramma di progetto concordato con il Ministero finanziatore;

-nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

CHE l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CHE il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Ing. Pasqualino Nicotera;

CHE il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

CHE il Collaboratore del RUP è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Richiamata la documentazione di appalto:

Allegato 1 – domanda di partecipazione; Allegato 2 – dichiarazioni art. 94 e seguenti D.Lgs 36_2023; Allegato 3 – tracciabilità; Allegato 4 – codice etico; Allegato 5 – DGUE; Allegato 6 – autocertificazione antimafia; Allegato 7 – dichiarazione regolarità fiscale; Allegato 8 – disciplinare; Allegato 9 – Progetto esecutivo LOTTO 11 (conservato agli atti del Settore) ; Allegato 10 – offerta economica;

Visto il QE di appalto come specificato in calce:

LOTTO	L11
TITOLO LOTTO	Opere di ebanistica per ripristino sale esistenti
DESCRIZIONE LOTTO	Il presente lotto prevede la fornitura di 7 opere specifiche di falegnameria, ebanistica e/o ripristino di strutture in legno esistenti.
CPV	45421000 - Lavori di falegnameria

QUADRO ECONOMICO SINTETICO

Descrizione		Totale
1	Lavori e forniture a Misura	43.056,00 €
	<i>Di cui Costi della manodopera</i>	<i>13.455,00 €</i>
2	Costi della sicurezza	1.794,00 €
T	Totale Importo Appalto 1+2	44.850,00 €

IMPORTO SERVIZI	TOTALE	44.850,00 €
------------------------	---------------	-------------

TOTALE IVA (22%) 9.867,00 €

CONTRIBUTO ANAC35,00 €

INCENTIVO ART. 45

(2%)

897,00 €

TOTALE COMPLESSIVO	55.649,00 €
---------------------------	--------------------

Ritenuto opportuno procedere all'avvio delle procedure per la scelta dell'operatore economico cui affidare i servizi di che trattasi mediante "affidamento diretto", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del 31.03.2023 che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, con invito rivolto a operatore qualificato fra quelli regolarmente profilati sul MEPA ed iscritti all'Albo degli Operatori Economici del Comune di Lamezia Terme.

Richiamate

- l'istruttoria a cura del RUP dalla quale si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018).
- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta mediante una indagine di mercato tra gli operatori del settore fra quelli regolarmente iscritti alla *Short List* del Settore;

• la RDO MEPA n. 6174308 con la quale è stato invitato a presentare offerta l'OE MONTESANTI SALVATORE – ditta individuale con sede legale VIA GOFFREDO MALATERRA 37, Lamezia Terme (CZ), P.IVA 03982250791 per l'affidamento dei servizi di che trattasi;

• l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico MONTESANTI SALVATORE – ditta individuale con sede legale VIA GOFFREDO MALATERRA 37, Lamezia Terme (CZ), P.IVA 03982250791 che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio per un ribasso nella misura del 5,00 % (cinque virgola zero per cento) per una somma pari ad euro 40.903,00 di cui euro 12.271,00 (euro dodicimiladuecentosettantuno//00) quali costi di manodopera, oltre euro 1.794,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre IVA 22% come per legge CIG: BB0501284F;

Preso atto che sono state eseguite le opportune verifiche di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023 (FVOE 2.0);

Acquisito agli atti il DURC in corso di validità (scadenza 06/10/2026) ;

Constatato, complessivamente, il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Constatato il rispetto del principio di rotazione in quanto trattasi del primo affidamento di incarico nei confronti dell'OE sopra indicato;

Attestato che:

- il sottoscritto RUP Ing. Pasqualino Nicotera che ha curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto conferma di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il

presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza; -di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

-il D.Lgs. n. 267/00;

-lo Statuto del Comune vigente;

-il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il Regolamento comunale di contabilità vigente;

-il Regolamento comunale sui controlli interni;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 avente ad oggetto:" Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione ", modificato con deliberazione di Giunta n. 227 del 29/08/2025;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026/2028;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Date atto che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo complessivo
Fattura 15.10.2026	16/11/2026	52.090,34 iva inclusa
Contributo Anac: 15/09/2026	16/11/2026	35,00 IVA esente
Incentivi tecnici 16/11/2026	17/12/2026	897,00 Iva esente

DETERMINA

che le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di accertare la somma complessiva pari ad euro 53.022,34 sul capitolo 4631, PDC 4.02.01.01.0001, bilancio 2026/2028, esercizio 2026;

di aggiudicare l'affidamento del servizio di Opere di adeguamento in falegnameria per beni pre-esistenti - Lotto 11- compreso nell'intervento per la realizzazione delle iniziative pubbliche del progetto pilota denominato "LAMETINO DIGITAL LAND- SMART ARENA" all'operatore economico MONTESANTI SALVATORE – ditta individuale con sede legale VIA GOFFREDO MALATERRA 37, Lamezia Terme (CZ), P.IVA 03982250791, CF: ***** che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio per la somma pari ad € 40.903,00 (di cui euro 12.271,00 costi di manodopera), oltre euro 1.794,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre IVA 22% come per legge, CUP: C86G24000130001; CIG: BB0501284F; CUI: F00301390795202500001;

di impegnare la somma complessiva pari ad euro 53.022,34 di cui :

1. in favore dell'OE MONTESANTI SALVATORE, P.IVA 03982250791 la somma complessiva di € 52.090,34 (di cui imponibile 42.697,00 ed iva 22% pari ad euro 9.393,34) sul capitolo 4589, PDC 02.02.01.09.009, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;
2. in favore dell'ANAC la somma complessiva pari ad euro 35,00 (Iva esente) sul capitolo 4589, PDC 02.02.01.09.009, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;
3. incentivo art.45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 897,00 iva esente (di cui euro 717,60 per funzioni tecniche ed euro 179,40 per acquisto beni strumentali) sul capitolo 4589, PDC 02.02.01.09.009, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;

di stabilire che:

- a)il fine che il contratto intende perseguire, nella fattispecie la realizzazione del progetto "LAMETINO DIGITAL LAND- SMART ARENA";
- b)l'oggetto del contratto ovvero l'affidamento del servizio di Opere di adeguamento in falegnameria per beni pre-esistenti - Lotto 11 inerenti il progetto "LAMETINO DIGITAL LAND-SMART ARENA";
- c)l'importo dell'affidamento, pari ad € 40903,00 (di cui euro 12.271,00 costi di manodopera), oltre euro 1.794,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre IVA 22% come per legge;
- d)la modalità di stipula del contratto mediante sottoscrizione di convenzione tra le parti;
- e)l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- f)il termine per la conclusione del solo servizio di progettazione esecutiva è fissato in 105 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della convenzione, salvo motivate proroghe concesse dal RUP;
- g)la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo;
- h)l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- i)i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;
- j)la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, b) del D.lgs n. 36/2023;
- k)che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:
 - nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di Garantire il rispetto del cronoprogramma di progetto concordato con il Ministero finanziatore
 - nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Pasqualino Nicotera;

di rendere noto che il Collaboratore del RUP è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore competente;

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgd 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1643 del 08/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 16/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 228 del 10/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2026	4631	2540	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	53.022,24

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	4589	464	1	14	04	2	02	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	52.090,34

a favore di:

Codice	Fornitore
37527	*****

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
Determinazione a contrarre. PATTO TERRITORIALE LAMETINO DIGITAL LAND "PROGETTO SMART ARENA" CUP: C86G24000130001. Aggiudicazione in appalto Lotto 11. CIG: BB0501284F.Impegno somme	

2026	4589	467	1	14	04	2	02	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	179,40
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
per acquisto beni strumentali)	

2026	4589	465	1	14	04	2	02	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	35,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------------------------	-------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
anac	

2026	4589	466	1	14	04	2	02	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	717,60
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
incentivo	

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 18/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.